

AI智能客服售前跟进系统技术服务合同

车金项目 / MVP验证及内部试运行版

甲方	□
统一社会信用代码	□
地址	□
联系人	□
乙方	□
统一社会信用代码	□
地址	□
联系人	□

鉴于甲方拟建设面向抖音小风车手机号线索的 AI 售前跟进系统，乙方接受甲方委托提供软件开发、RPA 自动化、AI 回复编排、接口适配、部署测试及相关技术服务。双方订立本合同。

本合同为商务谈判稿，具体签署前建议由执业律师结合双方主体、税务、数据合规和当地争议解决安排复核。

第一条 项目定义

1. 本项目名称为“AI智能客服售前跟进系统”，一期定位为 MVP 验证及内部试运行版本，不当然构成完整可销售产品。
2. 本项目涉及手机号线索导入、销售分配、微信 RPA 加好友、备注绑定、文字 AI 回复、图片采集、视觉理解、车源索引、大风车基础适配、风控接管、日志记录等功能。
3. “第三方平台”包括腾讯/微信、大风车、模型服务商、云服务商、操作系统、开源组件及其他非乙方控制的产品或服务。

第二条 服务范围

1. 乙方负责在本合同约定范围内完成需求梳理、开发、部署、测试、联调、演示、交付文档及验收支持。
2. 本期功能范围包括：手机号线索导入、销售分配、微信 RPA 加好友、微信备注绑定、文字 AI 回复、图片采集、视觉理解、车源索引、大风车基础适配、风控接管、日志记录。
3. 下列事项不属于本期范围：完整 SaaS、多租户、复杂权限、计费系统、复杂 BI、模型微调、高可用集群、长期运维、微信封号解封、大风车商务开通、第三方平台官方授权申请、规模化账号运营。
4. 本项目为软件开发及技术适配服务，不包含甲方电脑、服务器、操作系统、网络、路由器、防火墙、VPN、远程桌面、杀毒软件、浏览器、微信客户端安装环境、硬件采购、硬件维修、机房、宽带、云资源、账号注册、账号实名、账号养号、账号解封等基础设施、网络环境、终端环境和账号运营服务。上

述事项由甲方自行负责。

第三条 甲方配合义务

1. 甲方应在合同签署后【】个工作日内指定项目负责人、业务/销售负责人、技术/接口负责人及测试人员。
2. 本项目依赖甲方行业知识，包括车源字段、销售话术、价格边界、车况口径、金融规则、接管规则、客户异议处理、大风车数据口径等。甲方应确保相关人员在合理工作时间内优先配合乙方沟通、确认、测试和验收。
3. 甲方对乙方提出的事项应按以下时限响应：普通问题【】个工作日内；影响当前开发或联调的问题【】小时内；阻塞项目的问题【】小时内协调处理或给出临时结论。
4. 甲方应自行准备并维护项目运行所需的电脑、服务器、操作系统、网络、微信客户端、账号、权限、远程访问条件、防火墙策略、杀毒软件白名单、云资源、第三方接口账号及其他基础环境。
5. 甲方未及时提供人员、资料、账号、密钥、接口、样本、环境、反馈或验收意见的，不视为乙方延期，项目周期相应顺延。
6. 因甲方配合不足、口径反复、人员缺席、样本错误、接口不可用、反馈不可复现、基础环境异常等导致乙方额外投入的，乙方有权按人民币【】元/人天另行计费；不足半日按半日，超过半日按一日。

第四条 项目周期

1. 项目周期预计为【】周，自合同生效、首期款到账且甲方完成必要资料和环境提供之日起计算。
2. 甲方等待、内部决策、资料补充、接口申请、账号准备、测试反馈、验收确认、基础环境准备所耗时间，不计入乙方交付周期。

第五条 费用与付款

1. 本项目总价为人民币 87,000 元，大写：人民币捌万柒仟元整。
2. 甲方按以下方式付款：（1）首期款：人民币 30,000 元，合同签署后【】个工作日内支付，乙方收款后启动项目；（2）验收款：人民币 20,000 元，项目通过最终验收或视为验收通过后【】个工作日内支付；（3）递延款：人民币 37,000 元，属于合同总价组成部分，乙方未减免、赠与或放弃，也不构成投资、分成或风险共担。
3. 递延款的具体支付节点由双方另行书面约定。在双方另行约定前，乙方暂不就递延款主张固定付款期限或逾期付款责任，但不视为乙方减免、赠与、豁免或放弃该递延款债权。
4. 本合同费用不含大风车接口费、模型调用费、短信费、云资源费、硬件设备费、第三方平台收费、差旅费及变更费用。
5. 甲方逾期支付首期款或验收款超过【】个工作日的，乙方有权暂停服务，项目周期顺延；逾期超过【】日的，乙方有权解除合同并要求结清已完成费用、到期款项及违约金。

第六条 交付与验收

1. 本项目验收目标为验证一期 MVP 范围内功能是否可运行、可演示、可记录、可追踪，不以商业化销售能力、长期稳定运营能力、客户转化率、微信好友通过率、AI

回复主观满意度、第三方平台持续可用性作为验收标准。

2. 验收以双方确认的测试账号、测试线索、图片样本、大风车参数、模型 API Key 及本合同约定的功能范围为准。

3. 在指定条件下完成以下事项即视为主要功能达标：可导入手机号线索；可将线索分配至销售；RPA 可执行手机号搜索、提交好友申请，或记录失败原因；可执行微信备注绑定，或记录失败原因；可生成文字 AI 回复；销售手动接管后，可停止 AI 自动回复；可识别、采集或保存图片，或记录失败原因；可调用视觉模型并输出图片理解结果；可建立或查询车源索引；可在甲方提供有效参数和权限的前提下完成大风车基础接口适配，或记录接口调用失败原因；高风险问题可触发转人工、停止回复或限制回复；关键操作可形成日志记录。

4. 因微信账号风控、封禁、限制添加好友、客户未通过、微信版本变化、大风车接口异常、模型服务异常、甲方设备/网络/账号问题、样本错误、第三方平台规则变化导致的失败，不构成乙方缺陷。

5. 乙方提交验收申请后，甲方应在【】个工作日内验收。甲方逾期未验收、未书面提出可复现缺陷，或实际使用系统处理真实线索、真实账号、真实客户会话超过【】个工作日的，视为验收通过。

6. 甲方验收异议必须列明具体功能项、合同依据、复现步骤、测试数据、截图或日志。仅以“体验不好”“不符合预期”“AI 不够智能”“客户可能不买单”“微信不稳定”“大风车有风险”等理由提出异议的，不构成有效异议。

第七条 需求变更

1. 超出本合同及附件范围的功能、流程、账号规模、接口、部署方式、验收标准、二期产品化能力，均为需求变更。

2. 因甲方行业知识、销售话术、车源字段、接管规则、接口参数或运营流程变化导致返工、重测、重部署的，按需求变更处理。

3. 变更应经双方书面确认费用、工期和交付内容后实施。

第八条 微信/RPA风险

1. 甲方确认，本项目涉及通过 RPA 操作甲方指定电脑中的腾讯微信桌面客户端，可能包括搜索手机号、添加好友、备注、监听消息、保存图片、发送回复等。

2. 乙方已明确告知甲方：该等操作可能触发腾讯/微信平台风控，导致账号限制、功能限制、短期封禁、长期封禁、永久封禁、消息失败、客户投诉、业务中断等风险。

3. 甲方自愿决定使用本系统及相关微信账号，并自行承担账号运营、营销触达、客户沟通、平台规则合规和账号风控后果。

4. 乙方仅为技术服务提供方，不承诺规避微信风控，不承诺账号安全，不承诺好友通过率，不承担微信账号限制、封禁、投诉、处罚、客户索赔、业务中断、预期收益损失等责任。

5. 因甲方使用本系统或其业务行为导致第三方向乙方投诉、索赔、调查或追责的，甲方应负责处理并赔偿乙方全部损失。

第九条 大风车接口风险

1. 大风车接口权限、字段、数据、调用频率、鉴权、费用、风控、稳定性、开放范围及服务延续性，均由大风车平台或其运营方决定，不属于乙方控制范围。

2. 乙方仅基于甲方提供的接口文档、账号权限、密钥、参数和测试数据进行技术适配。
3. 因大风车接口权限不足、关闭、限流、封禁、字段变化、数据异常、平台规则变化、费用变化或甲方授权不足导致功能不可用、延期或需改造的，不构成乙方违约，甲方不得据此拒绝验收、拒付或要求退款。
4. 因大风车变化产生的重新适配、重构、测试或替代方案开发，另行计费。

第十条 数据与合规

1. 甲方保证其提供的手机号线索、聊天记录、图片、车源数据、接口密钥、销售话术、客户资料均来源合法、授权充分。
2. 乙方仅在履行本合同必要范围内处理甲方数据。
3. 甲方自行负责个人信息收集、营销触达、客户授权、员工授权、销售承诺、车辆信息真实性及相关合规责任。
4. 乙方应对甲方商业秘密和非公开数据保密，但因甲方原因、第三方平台原因或依法披露的除外。

第十一条 知识产权

1. 甲方资料、数据、品牌、业务规则归甲方或原权利人所有。
2. 乙方既有或通用的软件框架、RPA 能力、OmniAuto 引擎、算法、Prompt 方法、Guard 规则、接口封装、工具链、组件和技术方法归乙方所有。
3. 双方确认，本项目中由乙方为甲方定制开发且不属于乙方既有或通用技术资产的项目业务代码、配置代码及二次开发成果，在甲方付清到期款项后由甲乙双方共享知识产权；双方均可在自身业务范围内使用，具体源代码交付范围、交付方式及对外许可、转让、开源或商业化使用安排由双方另行书面确认。
4. 除双方另行书面约定并另行计费外，乙方无义务交付底层框架、通用组件、算法源码、模型权重、Prompt 模板库或内部工具。

第十二条 售后支持

1. 最终验收通过后，乙方提供【】日免费缺陷修复支持，仅限本合同范围内、可复现、因乙方原因导致的软件缺陷。
2. 微信升级、大风车变化、模型接口异常、云服务异常、甲方设备网络账号问题、新增需求、二期产品化、账号封禁处理、长期运维均不属于免费支持范围。
3. 甲方电脑、服务器、操作系统、网络、远程桌面、防火墙、杀毒软件、微信客户端安装或登录、硬件故障、云资源、第三方账号、接口权限等基础环境问题，不属于乙方免费售后支持范围。乙方应甲方要求协助排查的，另行计费。

第十三条 违约与责任限制

1. 任一方违约，应赔偿守约方因此遭受的直接损失。
2. 乙方对甲方承担的责任总额，以甲方已实际支付给乙方的款项为上限。
3. 乙方不承担间接损失、预期利益损失、利润损失、营业中断、客户流失、商誉损失、数据丢失、平台处罚、账号封禁、客户投诉、第三方索赔等责任。

4.

甲方违反数据合规、平台规则、账号使用、知识产权、保密或风险免责条款的，应赔偿乙方全部损失。

第十四条 终止

1. 双方协商一致可终止合同。
2. 甲方逾期付款、拒不配合、要求乙方实施违法违规功能或严重违反本合同的，乙方有权暂停服务或解除合同。
3. 合同终止时，甲方应结清乙方已完成工作对应费用及到期款项。
4. 知识产权、保密、数据合规、风险承担、责任限制、争议解决条款在合同终止后继续有效。

第十五条 不可抗力

因自然灾害、政策变化、监管要求、网络攻击、公共云故障、第三方平台重大变更等不可抗力或不可归责于乙方的事件导致延期或无法履行的，乙方不承担违约责任，双方可协商变更或终止。

第十六条 通知与争议解决

1. 双方通过合同载明地址、电子邮件、微信、企业微信或项目群发送通知，均可作为有效通知方式。
2. 本合同适用中华人民共和国大陆地区法律。
3. 因本合同产生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交 ☐ 有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十七条 附件

附件一：《AI智能客服售前跟进系统技术方案手册》

附件二：《项目验收清单》

附件三：《微信/RPA账号风控风险确认书》

附件四：《数据处理与保密补充协议》

本合同正文与附件不一致的，涉及付款、验收、风险承担、知识产权、责任限制的内容以合同正文为准。

甲方盖章：_____ 乙方盖章：_____

授权代表：_____ 授权代表：_____

签署日期：_____年____月____日 签署日期：_____年____月____日

附件一：AI智能客服售前跟进系统技术方案手册

1. 项目定位：本项目为抖音小风车手机号线索驱动的个人微信 AI 销售预跟进 MVP 系统，目标是验证线索承接、自动加好友、AI 暖场、图文回复、风险接管和人工接管闭环。
2. 系统边界：业务状态由控制面记录，微信操作由 RPA Worker 执行，AI 回复由回复引擎生成，图片理解和车源检索作为辅助输入，Guard 规则负责限制高风险输出。
3. 包含模块：线索导入、销售分配、RPA 加好友、备注绑定、文字 AI 回复、图片采集、视觉理解、车源索引、大风车基础适配、高风险转人工、日志记录。
4. 不包含模块：完整 SaaS、多租户、计费、复杂权限、复杂 BI、模型微调、高可用、长期运维、微信封号解封、第三方官方授权申请、基础设施和网络环境建设。
5. AI 边界：AI 不得承诺最低价、底价、经理价、车况绝对无事故、金融审批结果、合同条款、退款或过户时效等高风险事项。命中高风险场景时应转人工、停止回复或限制回复。
6. 平台边界：微信、大风车、模型服务商、云服务商等第三方平台能力不属于乙方承诺范围。第三方变化导致的适配、重构、重测或替代方案开发，另行计费。

附件二：项目验收清单

本验收清单仅用于判断一期 MVP 范围内功能是否完成，不用于评价系统商业化成熟度、长期稳定运营能力、微信账号安全性、大风车接口持续可用性、AI 回复绝对准确性、客户转化率或销售成交效果。

验收项	通过标准	备注
线索导入	可导入或录入手机号线索。	指定测试样本通过即可
销售分配	可将线索分配至指定销售。	按配置或人工规则
RPA加好友	可执行手机号搜索、好友申请提交，或记录失败原因。	平台风控不算缺陷
备注绑定	可执行备注绑定，或记录失败原因。	指定样本验证
文字AI回复	可生成文字回复并记录审计信息。	不以主观满意度验收
人工接管	销售手动回复后可停止AI自动回复。	指定会话验证
图片采集	可识别、采集或保存图片，或记录失败原因。	图片过期不算缺陷
视觉理解	可调用视觉模型并输出图片理解结果。	模型偏差不当然算缺陷
车源索引	可建立或查询本地车源索引。	以甲方有效数据为前提
大风车适配	可完成基础接口适配，或记录接口调用失败原因。	接口权限由甲方负责
风控接管	高风险问题可触发转人工、停止回复或限制回复。	指定样本验证
日志记录	关键操作可形成状态或失败原因记录。	用于排查和验收

附件三：微信/RPA账号风控风险确认书

1. 甲方确认，乙方已充分提示：本项目涉及 RPA 操作腾讯微信桌面客户端，可能触发微信平台风控。
2. 风险包括但不限于：账号限制登录、限制添加好友、限制发消息、短期封禁、长期封禁、永久封禁、客户投诉、消息失败、业务中断、第三方索赔或平台处罚。
3. 甲方自愿决定使用本系统及相关微信账号，并自行承担账号注册、实名、登录、养护、运营、营销触达、客户沟通、平台规则合规和风控后果。
4. 乙方仅为技术服务提供方，不承诺规避微信风控，不承诺账号安全，不承诺好友通过率，不承诺客户转化率，不提供账号解封服务。
5. 因甲方使用本系统或其业务行为导致乙方遭受投诉、索赔、调查、处罚或其他损失的，甲方应负责处理并赔偿乙方全部损失。

甲方确认签署：_____ 日期：_____年____月____日

附件四：数据处理与保密补充协议

1. 甲方保证其提供或授权处理的手机号线索、聊天记录、图片、车源数据、客户资料、员工资料、接口密钥、销售话术、业务规则均来源合法、授权充分。
2. 乙方仅为履行本合同目的，在必要范围内处理甲方数据，不得出售、出租或向无关第三方披露甲方数据。
3. 甲方授权乙方在项目实现所必需范围内处理线索、聊天内容、图片、车源字段、接口参数、日志数据，并在必要范围内调用模型服务商、视觉识别服务商、云服务商等第三方服务。
4. 甲方自行负责个人信息收集、客户授权、营销触达、员工授权、车辆信息真实性、销售承诺和业务合规责任。
5. 双方对合作中获知的商业秘密、技术资料、客户信息、价格政策、接口密钥、业务数据承担保密义务。法律法规、监管机关、司法机关要求披露的除外。
6. 乙方应尽合理努力通过字段白名单、脱敏、最小必要原则控制模型输入内容。采购价、底价、经理价、车主身份信息、银行卡、接口密钥等敏感字段原则上不得进入 AI 可见上下文。
7. 因甲方数据来源、授权、员工管理、账号管理、业务触达或客户投诉引发的争议、索赔、处罚或调查，由甲方自行承担；乙方因此遭受损失的，甲方应予赔偿。